



Chronique

Protections, illusions... ?

La répercussion de l'Écotaxe n'aurait pas lieu d'être s'il n'existait pas en Europe, mais aussi en France, des disparités sociales et fiscales entre transporteurs que personne encore n'envisage d'aplanir mais qui, pourtant, sont la clé du mal-être des prestataires.

Le transport routier est assez souvent dans notre pays et chez certains de nos voisins en mal de protection. Il a assez vite adhéré à l'idée d'un tarif obligatoire ou minimum destiné à protéger le secteur contre lui-même et les prétendus prédateurs que sont les chargeurs et les organisateurs de transport. On trouve des demandes de protection dans d'autres secteurs comme l'agriculture ou la pêche. Comme par hasard des activités d'exploitation, c'est-à-dire où les professionnels exploitent une ressource et ne peuvent pas toujours en stoc-

ker les fruits (en tout cas jamais pour les transports). La règle de nombre de ces métiers c'est, ne serait-ce que pour assurer la satisfaction d'une demande déséquilibrée dans le temps et l'espace, la surcapacité. Autrement dit, il faut produire (ou être en situation de produire) au moins autant que la demande maximale. Au surplus, dans les transports, il y a la concurrence intermodale – toujours suspectée de manque de loyauté par chacun des modes – et la concurrence interne alimentée par la fameuse surcapacité, le jeu

des commissionnaires de transport et l'ensemble des disparités sociales, géographiques, fiscales et temporelles ou saisonnières qui façonnent les marchés. Ces disparités s'opposent pas seulement le Français au Polonais, mais aussi bien le Breton au Picard ou au Catalan, l'artisan à la grande entreprise, etc. À cette réalité, il convient d'ajouter le fait que ce secteur est globalement un pourvoyeur de taxes sur les carburants – et demain de l'Écotaxe. Et, il n'échappe à personne que le gazole est, depuis 1973, une commodité sujette à fortes

variations de prix. De tout cela, on tire généralement plusieurs conséquences :

- Il faut "imposer" la faculté, pour le transporteur, de répercuter les variations du prix du gazole (s'entend à la hausse !) ;
- Il faut prévoir un dispositif permettant aux transporteurs de répercuter et d'imputer l'Écotaxe à son client ;
- Et, à l'extrême, assurer, comme en Italie, de manière indirecte, la détermination d'un tarif minimum (décret législatif 112/2008) pour les charges complètes.

Cette ligne politique consiste en fait à dénier la possibilité pour les transporteurs d'obtenir par eux-mêmes l'indexation de leurs prix sur les charges qu'ils doivent supporter, voire un "juste prix". Une nécessité de protection ! Les débats sur ce type de thèmes au sein du Conseil national des transports, quand il existait encore, avaient le mérite de mettre en évidence les limites des raisonnements en faveur de règles protectrices. Plus on réglemente les conditions d'établissement des prix et le détail des factures, plus, naturellement, la négociation porte sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Il n'est pas certain qu'on ait intérêt à ouvrir à ce point ses comptes aux clients ! Ainsi, l'automatisme de l'indexation conduit naturellement les clients à demander des efforts spécifiques ou globaux "ailleurs", ce qui peut revenir au même. Ce qui était implicite devient plus explicite. Et après ? Demander à l'État de déterminer à la place des

professionnels les règles d'imputation de taxes aux clients revient curieusement au même que de lui demander de définir la comptabilité analytique des transporteurs, ou, par analogie, de déterminer le mode de répartition des charges sociales entre clients. Au bout de cette logique, il y a purement et simplement un tarif ou plus perfidement une méthode de tarification unique à respecter. Comme si c'était le problème ! Le transporteur routier n'a pas véritablement besoin qu'on se substitue à lui pour écrire sa facture. Il demande en fait qu'on œuvre pour rendre son

« Le transporteur veut qu'on œuvre pour rendre son métier viable. »

métier viable. Ce qui est une affaire de tout autre ampleur ! La question est en effet de savoir s'il ne convient pas de s'intéresser sérieusement aux disparités sociales et fiscales entre pays de l'Union mais aussi entre statuts. C'est bien en effet grâce à ces disparités que viennent s'ajouter aux disparités intrinsèques du marché des transports (temps, espace) celles de nos règles et de nos prélèvements. Et ne faisons pas semblant de n'y voir que la menace étrangère ! Les disparités existent en France entre territoires et surtout entre statuts fiscaux et sociaux ! Il est plus simple, il est vrai, de revendiquer la publication d'un texte inutile de plus. Sans doute.

PATRICE SALINI